

Nr. 7, 18 december 2023

Een paar eindejaarstips voor lijfrentehouders. Actie vereist?

Het einde van belastingjaar 2023 nadert snel. Ook op het terrein van lijfrenten moeten mogelijk weer belangrijke keuzes worden gemaakt. Wat is handig om nu nog te doen en wat moet je vooral nalaten, zo aan het einde van het jaar 2023? Kan er iets worden doorgeschoven naar 2024 of later? In deze nieuwsbrief wordt een aantal eindejaarstips met bijbehorende aandachtspunten gegeven voor wat betreft lijfrenten.

Lijfrente-aftrek in 2023 gewenst? Stort uiterlijk in december van dit jaar nog!
Als je voor inkomstenbelastingjaar 2023 nog in aanmerking wilt komen voor aftrek van lijfrentebedragen, dan rest er dit jaar niet heel veel tijd meer. Alleen de uiterlijk op 31 december 2023 betaalde lijfrentebedragen kunnen worden opgevoerd in jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2023. De gelden moet dus uiterlijk op die datum het ‘vermogen’ van de lijfrentehouder hebben verlaten. Daarbij geldt de administratieve afboekingsdatum als uitgangspunt, en niet de valutadatum. Voor 2023 is de lijfrente-aftrek als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen aanzienlijk verruimd. Dit kan voor menigeen aantrekkelijk zijn.

Maar, betaalde lijfrentebedragen zijn niet zonder meer volledig aftrekbaar! De jaar- en reserveringsruimte bepalen de werkelijke aftrekruimte van een belastingplichtige.

Tip!

Met behulp van het *Hulpmiddel Lijfrentepremie van de Belastingdienst* kun je de totale aftrekruimte voor 2023 voor jouzelf bepalen.

N.B.: Bij het invullen van de rekenhulp voor 2023 is het handig de volgende gegevens van jouzelf erbij te hebben: de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2022, de inkomensgegevens over 2022 en – bij loondienst/vrijwillige betaling pensioenpremies – de opgaaf van factor A in 2022.

Lijfrente geëxpireerd? Tijd voor actie?
Als de opbouwfase (periode waarin nog geen uitkeringen plaatsvinden) van een lijfrente eindigt en de expiratiedatum zich aandient, dan moet in principe een recht op periodieke lijfrente-uitkeringen worden aangekocht door de lijfrentehouder en zal de hoogte van de termijnen moeten worden vastgesteld. Soms kan de lijfrente nog worden uitgesteld. De keuze moet worden uitgevoerd binnen een wettelijke (uitvoerings)termijn.

Voor lijfrenten die in 2023 zijn geëxpireerd (of nog in dit jaar expireren) in verband met het op de expiratiedatum in leven zijn van de lijfrentehouder, eindigt op 31 december 2024 de wettelijke uitvoeringstermijn. Dan heeft de houder dus nog even de tijd om zich te oriënteren en is er nu geen directe actie nodig.

Is de lijfrente van de lijfrentehouder echter al in 2022 geëxpireerd in verband met het op die datum in leven zijn van de lijfrentehouder, dan nadert het einde van de geldende uitvoeringstermijn rap. Deze eindigt namelijk op 31 december 2023.

Als de wettelijke termijn wordt overschreden, wordt fiscaal een afkoop aangenomen bij de lijfrentehouder. Dit kan verstrekkende fiscale gevolgen voor hem of haar hebben. Als nog geen actie is ondernomen, dan is het nu de hoogste tijd daarvoor. Het is zaak de verzekeraar of bancaire instelling tijdig te laten weten wat er met het lijfrentekapitaal moet gebeuren.

Tip!

De inspecteur kan de wettelijke termijn op verzoek verlengen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zo'n verzoek moet tijdig worden ingediend. Lees hierover meer in paragraaf 4.6 van het lijfrentebesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021, laatst

op dit punt gewijzigd bij besluit van 13 december 2021, nr. 2021-22413. Het is beter het niet zover te laten komen en tijdig een termijnverlenging aan te vragen.

N.B.: Als een nabestaande door het overlijden van de verzekerde persoon de beschikking krijgt over een (nabestaanden)lijfrentekapitaal, dan eindigt de wettelijke termijn aan het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van overlijden. Als in 2021 een lijfrentekapitaal als gevolg van een overlijden 'beschikbaar is gekomen' moet nog voor het einde van 2023 een direct ingaande nabestaandenlijfrente worden vormgegeven en vastgesteld. Directe actie is dan dus vereist!

Nadert de ingangsdatum van de lijfrentetermijnen? Stel afkoop van de lijfrente dan uit

In 2025 kunnen lijfrentehouders – naar verwachting – 10% van de waarde van hun box 1-lijfrente-aanspraak afkopen zonder dat zij over dat deel revisierente zijn verschuldigd. Deze optie staat open bij ingang van de lijfrentetermijnen. De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen regelt dit. Deze wet treedt, na enig uitstel, naar verwachting 1 januari 2025 in werking.

Bij afkoop van een nieuw regime lijfrente (globaal: afgesloten na 1991) anno 2023 geldt dat over de afkoopsom IB in box 1 is verschuldigd en 20% revisierente. In 2025 kan daarop mogelijk worden bespaard. Vraag zonodig een termijnverlenging aan bij de inspecteur.

Tot slot

Voordat je in 2023 bedragen op een lijfrente stort, is het verstandig eerst vast te stellen wat jouw aftrekruimte is. Gebruik daarbij de digitale rekenhulp van de Belastingdienst. Sinds de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 is voor heel 2023 de maximale jaarruimte omhoog gegaan van 13,3% naar 30% van een bepaalde grondslag, de premiegrondslag. Bovendien kunnen lijfrentehouders nu vijf jaar langer gebruik maken van de jaarruimte: je kunt nu in aanmerking komen voor aftrek ingevolge de jaarruimte tot het jaar waarin je de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Bij het bereiken van het einde van de opbouwfase van een lijfrente moet een belangrijke keuze worden gemaakt. Enige fiscale bijstand is daarbij zeker geen overbodige luxe. Blijkt het onmogelijk ultimo 2023 een weloverwogen keuze te maken, dan is het zaak tijdig een verzoek om termijnverlenging in te dienen bij de inspecteur, het beste is vóór het verstrijken van de wettelijke termijn, dus vóór 1 januari 2024.

Als je ervoor kiest jouw lijfrente af te kopen, dan kun je je het beste eerst goed laten informeren over de fiscale gevolgen ervan. Afkoop van een lijfrente kan overigens ook

gevolgen hebben voor andere zaken, zoals toeslagen en de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage. Het is zaak vooraf alle financiële gevolgen goed in beeld te hebben, opdat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen